

Anti Bribery Management System





Setelah menyelesaikan course **Anti Bribery Management System**, karyawan SKBF akan mampu menjelaskan prinsip anti penyuapan dalam pelaksanaan pekerjaan berdasarkan kebijakan dan prosedur perusahaan.



1. Pengenalan Anti Bribery Management System
2. Komitmen dan Kebijakan Perusahaan
3. Risiko dan Pengendalian Penyuapan
4. Pelaporan dan Penanganan Pelanggaran



Pengendalian Anti Bribery Management System



Setelah mempelajari topik ini, Peserta mampu menjelaskan konsep dasar anti penyuapan serta alasan penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) di perusahaan.



1. Latar Belakang Penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP)
2. Dasar Hukum dan Regulasi
3. Istilah dan Definisi
4. Konteks Organisasi dan Pemangku Kepentingan

- 1 Program pemerintah dalam rangka Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK)
- 2 Perlunya Pedoman SMAP yang disusun berdasarkan Panduan Cegah Korupsi untuk Dunia Usaha yang diterbitkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tahun 2018
- 3 Panduan bagi para karyawan dalam menerapkan anti korupsi dan penyuapan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku
- 4 Menegakkan integritas sebagai salah satu Core Value Perusahaan

- 1 UU Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap
- 2 UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- 3 UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- 4 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
- 5 POJK Nomor 48 Tahun 2024 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan
- 6 POJK Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Penerapan Strategi Anti Fraud (SAF)

Benturan kepentingan

Situasi dimana kepentingan bisnis, keuangan, keluarga, politik atau personel terkait yang dapat memengaruhi keputusan personel Perusahaan dalam melaksanakan tugasnya untuk Perusahaan

Fungsi kepatuhan anti penyuapan (FKAP)

Pegawai (sekelompok) yang diangkat Manajemen Puncak dan disetujui oleh Dewan Pengarah dengan tanggung jawab dan wewenang untuk melaksanakan operasional SMAP.

Organ perusahaan

Dewan Komisaris, Direksi dan seluruh pegawai Perusahaan.

Uji tuntas

Proses untuk menilai lebih lanjut dari sifat dan tingkatan risiko penyuapan dan membantu Perusahaan untuk mengambil keputusan yang berhubungan dengan transaksi spesifik, proyek, aktivitas, rekan bisnis dan personel.

Penyuapan

Menawarkan, menjanjikan, memberikan, menerima atau meminta keuntungan yang tidak semestinya dari nilai apapun (berupa keuangan dan/atau non keuangan), langsung atau tidak langsung, terlepas dari lokasi, merupakan pelanggaran peraturan perundang-undangan, sebagai bujukan atau hadiah untuk orang yang bertindak atau menahan diri terkait kinerja dari tugas orang tersebut.

Gratifikasi

Pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya (UU Tindak Pidana Korupsi Pasal 128)

Identifikasi Isu Internal & Eksternal

Kekuatan (Strength)

- Telah memiliki Pedoman Kepatuhan dan Code of Conduct
- Telah memiliki Kebijakan Anti-Fraud
- Telah Memiliki Whistle Blowing System
- Telah memiliki Kebijakan Manajemen Risiko
- Telah memiliki SOP tiap-tiap departemen
- Peraturan Perusahaan
- Komitment Manajemen Puncak terhadap SMAP

Kelamahan (Weakness)

- Internalisasi terkait penerapan SMAP yang belum memadai.
- Sistem pengawasan internal terhadap penerapan SMAP yang belum memadai;
- Nilai-nilai dan Kode Etik Perusahaan belum terinternalisasi dengan baik kepada seluruh pegawai Perusahaan.
- Sistem remunerasi termasuk tingkat kesejahteraan karyawan yang perlu ditinjau kembali.

Peluang (Opportunities)

- Turut serta berkompetisi di pasar nasional.
- Tingkat kepuasan pelanggan yang baik.

Ancaman (Threats)

- Teknologi informasi yang berkembang
- Kebijakan pemerintah yang berubah-ubah
- Persaingan pasar yang seringkali tidak sehat

Kebutuhan & Harapan Pemangku Kepentingan

No	Pemangku Kepentingan (Stake holders)	Kebutuhan (Needs)	Harapan (Expectations)
1	Pemegang Saham, Dewan Komisaris.	1. Pertumbuhan dan stabilitas Jangka Panjang 2. Tata Kelola Perusahaan yang Baik	Operasi yang efisien dan probabilitas yang berkelanjutan
2	Direksi, Karyawan	1. Pengembangan kemampuan dan Kinerja Karyawan 2. Pertumbuhan strategi dan kinerja organisasi	Keselamatan dan kesejahteraan karyawan
1	Konsumen, Mitra Kerja, Investor	Pengaturan trend dan inovatif	1. Standar hubungan konsumen; 2. Keselamatan dan keamanan kerja
2	Penyedia Barang dan Jasa (Vendor)	Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan	1. Praktek yang adil 2. Proses pengadaan yang transparan